

1500218-37.2022.8.26.0598

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/08/2022

... uma eventual desclassificação que fosse) do tráfico, que, como se viu, comprovadamente, fazia, mesmo porque é cada vez mais recorrente pessoas sustentarem esse vício com a revenda do que consomem. Nesse sentido: [...] A mera condição de usuário ou dependente, por si só, não possui o condão de excluir a culpabilidade pelo narcotráfico, porquanto, em muitos dos casos, os usuários se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500218-37.2022.8.26.0598 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500218-37.2022.8.26.0598

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2131613/2022 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 24974641 - CENTRAL

POL.JUD-JAÚ, 2131613 - DISE- DEL.SEC.JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO LIMA DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Vistos.

LEONARDO LIMA DOS SANTOS foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, aos 14/05/2022, por volta das 10h, na Rua Celeste Pontalte, n.º 50, Vila Santo Ivo, nesta cidade, trazia consigo, para fins de tráfico, 3,82 gramas de crack (1 porção bruta), sem autorização, quando foi surpreendido e preso em flagrante por Policiais Militares.

Regularmente notificado (fls. 123), o réu ofereceu resposta escrita à acusação (fls. 119/22), após o que a denúncia foi recebida, aos 18/07/2022 (fls. 129/32).

Em instrução, ouviram-se duas testemunhas, interrogando-se o réu ao final.

Em alegações finais, o Ministério Público, entendendo comprovados a materialidade, autoria e elemento subjetivo, insistiu na condenação proposta.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição e, subsidiariamente, teceu

ponderações acerca da aplicação da pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A demanda é procedente.

Vejamos.

Materialidade comprovada pelo auto de exibição, apreensão e de constatação provisória de substâncias ilícitas (fls. 14 e 17), pelas fotografias da droga e do dinheiro apreendidos (fls. 18, 25, 35, 38, 47/8) e, sobretudo, pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 73/7 – foi detectada a substância COCAÍNA, na apresentação popularmente conhecida como CRACK).

Autoria e elemento subjetivo igualmente inequívocos.

Em depoimento ao Juízo, o Policial Militar Osvaldo disse que receberam informação via 190 de que havia um indivíduo estaria fazendo a prática de tráfico e que estaria com arma. No local, depararam com o réu que, ao notar a equipe, arremessou algo. Com ele, foi localizado um dinheiro e celular. Indagado, ele confessou que jogou uma pedra de crack e que estaria vendendo entorpecente. A equipe localizou o objeto jogado e verificou se tratar de crack. Não localizaram arma. Não verificaram ato de mercancia; havia outras duas pessoas próximas ao acusado.

No mesmo sentido foi o depoimento do Policial Militar Airton.

Formalmente interrogado, o réu negou o cometimento do delito. Afirmou que a droga era para seu uso. Argumentou que confessou na seara extrajudicial porque estava nervoso, e porque lhe foi falado que, caso contrário, poderia se prejudicar.

Pois bem.

Como se vê, tudo converge à incontornável conclusão de que o réu cometeu o crime imputado, pois a sua versão, já inconsistente de per si (dentre o mais, quis fazer crer que a droga era para seu uso), permaneceu isolada no contexto probatório (CPP, art. 156, caput, primeira parte), notadamente porque os Policiais Militares confirmaram a dinâmica apresentada pela denúncia, especialmente a informação recebida (via COPOM) de que o réu estava promovendo o narcotráfico no local, bem como que ele confessou espontaneamente o arremesso da droga por cima de um muro. Como se não bastasse, a confissão extrajudicial do réu (fls. 5), encontrou plena coesão com tudo o que foi reproduzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, lembrando que a confissão vale mais pelo seu conteúdo lógico-ideológico do que pelo local em que obtida. A propósito, confira: [...] A confissão extrajudicial não deve ser desprezada quando se harmoniza e se ajusta à prova colhida na instrução, sob o crivo do contraditório, já que a confissão de autoria vale não pelo lugar em que é prestada, mas pela força de convencimento que nela se contém. [...] (TJSP, Apelação Criminal 0003558-89.2010.8.26.0111; Relator (a): Alberto Anderson Filho; Órgão Julgador: 9ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Cajuru - Vara Única; Data do Julgamento: 17/02/2017; Data de Registro: 02/03/2017).

Observe-se, ainda, que não se encontram nos autos sequer indícios, quanto menos razoáveis, de uma injusta incriminação – ressaltando que nem o próprio réu conseguiu sequer conjecturar alguma hipótese plausível para tanto –, não havendo, assim, nenhum motivo para se duvidar da versão apresentada pelos Policiais Militares, em relação aos quais, aliás, aplica-se a sabida presunção de legitimidade dos atos praticados na condição de agentes públicos que são e aqui em nada infirmada com dados substanciosos. Ademais, confira: [...] Assim em que pese a mística envolvendo o depoimento policial, este só deve ser visto com reservas quando, por elementos concretos existentes nos autos, existirem circunstâncias que apontem para o fato de que o policial tem interesse em acusar o réu para justificar eventual excesso que tenha cometido, ou outras razões concretas que apontem para a sua suspeição, ainda que exista contradição, circunstância normal em face da própria natureza da atuação e do número de casos que um policial atende. [...]

(TJSP, Apelação Criminal 1500862-91.2020.8.26.0616; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi das Cruzes - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/02/2021; Data de Registro: 05/02/2021). Ainda a respeito [...] Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e

da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. [...] (STJ, AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020).

Considere-se também que a quantidade e a forma em que a droga foi encontrada (1 porção de crack [3,80 gramas - fls. 18, 35, 38, 47/8 e 73/4]), a apreensão de dinheiro sem comprovação suficiente de origem lícita (R\$ 47,00 [fls. 14 e 25]), a dinâmica e o local da ocorrência (após terem sido acionados para atenderem uma ocorrência de tráfico ilícito de drogas na estação de trem, os Policiais Militares lá compareceram e viram que o réu arremessou a porção de crack por cima de um muro), igualmente convergem à conclusão de que o fato se ajusta mesmo ao tipo do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (até porque tal crime é de ação múltipla e de conteúdo variado, em que se admitem várias condutas, dentre elas, a de trazer consigo drogas). Dispensável, destarte, pelos elementos existentes nos autos, que o réu fosse visto efetivamente realizando a venda.

Consigne-se, então, que indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado. [...] (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Processo Penal. 8ª ed., rev. e atual. São Paulo: Editora Atlas, 1997, pág. 318).

Por outro lado, a simples alegação de que o réu seria (somente) usuário de drogas não tem o condão de eximi-lo (convergindo para uma eventual desclassificação que fosse) do tráfico, que, como se viu, comprovadamente, fazia, mesmo porque é cada vez mais recorrente pessoas sustentarem esse vício com a revenda do que consomem. Nesse sentido: [...] A mera condição de usuário ou dependente, por si só, não possui o condão de excluir a culpabilidade pelo narcotráfico, porquanto, em muitos dos casos, os usuários se valem dessa mercancia ilícita para provar o sustento do próprio vício, de tal forma, que uma conduta nem sempre pode excluir a outra. [...] (TJSP, AC nº 0000318-44.2016.8.26.0544, Rel. Des. França Carvalho, j. 05/04/2018). Ainda a respeito: [...] Embora o acusado tente se apresentar como mero usuário, é sabido que nada impede que possam coexistir, numa mesma pessoa, as duas figuras - usuário e traficante - daí, pois, ainda que no caso focado o agente seja usuário, restou demonstrado que ele praticava conduta dirigida para a vontade de traficar ilicitamente substância entorpecente. A rigor, o crime de tráfico de entorpecentes não exige para a sua configuração a venda da substância tóxica a terceiros. A ratio legis pretende antecipar a proteção ao bem jurídico saúde pública, não exigindo a ocorrência de um dano concreto, mas tão somente uma situação onde ocorra perigo à saúde de um grupo indeterminado de pessoas [...] (STJ, REsp 1708569, Rel. Min. Ribeiro Dantas, data de publicação: 06/03/2018).

Afora isso tudo, só convém frisar que o julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que, pela motivação apresentada, seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Inteligência do art. 315, § 2º, IV, do Código de Processo Penal.

De rigor, portanto, a condenação como proposta, passo à dosimetria da pena, atendendo à ordem do art. 42 da Lei nº 11.343/06 c/c arts. 59 e 68 do Código Penal. Na primeira fase (CP, art. 59, caput), o que merece ser relevada é a maior culpabilidade ou censurabilidade da conduta, tendo em vista a natureza da droga apreendida (crack), evidenciando, além do que, o intenso (e de mais graves consequências) tráfico praticado. Ademais, deve ser considerada a personalidade desajustada do réu, pois cometeu o crime em questão enquanto usufruía de liberdade provisória referente a um outro processo por tráfico ilícito de drogas (fls. 105 - Processo nº 1500471-74.2021), evidenciando menosprezo com a seriedade da lei e da Justiça. Diante dessas circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 6 anos, 5 meses e 4 dias de reclusão e 642 dias-multa, mas com estes últimos calculados sobre o mínimo, ante a falta de elementos acerca da real situação econômica do réu (CP, art. 60 c/c Lei nº 11.343/06, art. 43).

Na segunda fase, em virtude da confissão (CP, art. 65, III, d - porquanto da autodefesa do réu também foi possível obter-se a verdade essencial da dinâmica do fato), aplico o decréscimo de 1/6, pois o mais proporcional ao quanto considerado.

Não há agravantes a serem aplicadas. Então, redimensiono a pena em 5 anos, 4 meses e 8 dias de reclusão e 535 dias-multa. Registre-se que, malgrado não tenha havido confissão em juízo, seus dizeres na seara extrajudicial foram utilizados para fundamentação e, assim, reconhecida a ora atenuante.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena a serem aplicadas, nem mesmo a do parágrafo 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, pois o conjunto probatório ainda deixou claro não ter se tratado de um tráfico isolado, meramente ocasional ou incipiente a que visa enfocado benefício legal. Saliente-se, ainda, que tal benesse deve incidir na excepcionalidade, em situações específicas, próprias, quando patente que o tráfico apurado cuidou-se apenas de um desvio na vida do réu, e não de uma contumácia, estilo, repetição de fato análogo, de uma rotina de proceder, de sorte a prestigiar o indivíduo neófito no mundo do crime e para que a este não regresse, o que, repita-se, não é o caso aqui tratado, frisando-se, conforme salientado pelo Ministério Público em alegações finais, que o acusado já responde pela prática de outro delito de tráfico (fl. 105). No mais, não havendo causas de aumento de pena a serem aplicadas, torno a pena definitiva.

Nos termos do art. 33, § 2º, b, do CP, fixo o regime inicial semiaberto (CP, art. 35), mesmo porque é o que melhor atende ao binômio da necessidade/suficiência no presente caso (CP, art. 33, § 3º), destacada a dinâmica do fato, conforme a análise da dosimetria como um todo.

Finalmente, segundo a prova analisada e o que prevê o art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal c/c arts. 63 da Lei nº 11.343/06 e art. 91 do CP, tudo o quanto apreendido neste processo deve ter o perdimento decretado (fls. 14).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente demanda penal que o MINISTÉRIO PÚBLICO move em face de LEONARDO LIMA DOS SANTOS, qualificado nos autos, para condená-lo, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 8 (oito) dias de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em regime inicial semiaberto, e de 535 (quinhentos e trinta e cinco) dias-multa, calculados sobre 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

Deixo de reconhecer-lhe o direito de recorrer em liberdade, pois nada de novo ocorreu de modo a não subsistirem as razões que autorizaram a decretação e a manutenção da prisão cautelar (CPP, art. 312). Além do que, porque respondeu preso ao processo, de sorte que seria um paradoxo colocá-lo em liberdade exatamente depois de receber a sentença penal condenatória. A propósito, confira: [...] 4. A Quinta Turma firmou orientação no sentido de que "não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva". [...] (STJ, AgRg no HC 684.792/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022). Assim, expeça-se o necessário para cumprimento da pena no regime ora fixado.

Decreto o perdimento de tudo o quanto apreendido neste processo (fls. 14) e, nos termos do art. 72 da Lei nº 11.343/06, determino a destruição da amostra (se houver) de droga guardada para contraprova. Comunique-se à Autoridade Policial. Custas e despesas processuais na forma da lei.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o mais necessário, regularize-se e, nada havendo a ser tratado, archive-se estes autos com as cautelas de praxe.

Publique-se, intime-se e CUMPRA-SE.

Jaú, 02 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA